МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области
Телефон: 8-800-222-22-22;
www.nalog.gov.ru

Щелковский городской суд
141100, г. Щелково, пл. Ленина, д. 5

Административный истец:
Межрайонная ИФНС №16 по Московской области
ИНН 5050000012
141100,Московская обл., г. Щелково,
ул. Советская, 4

Административный ответчик:
ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН 410500446810
141138,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,,ЩЁЛКОВО Г.,ЛИТВИНОВО П.,,Д. 13,,КВ. 54

Взыскиваемая сумма: 259 453,90 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ № 8787 от «26» августа 2025 г.

Налогоплательщик ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 410500446810 Место жительства: 141138,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,,ЩЁЛКОВО Г.,ЛИТВИНОВО П.,,Д. 13,,КВ. 54 Дата рождения: 07.03.1976, Место рождения: ГОР. ЧЕРКАССЫ УКРАИНА (далее - Должник, Налогоплательщик) в соответствии с пунктом 1 статьи 23, а также пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) обязан уплачивать законно установленные налоги.

В соответствии со статьей 44 НК РФ обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и сборах.

В соответствии со статьей 11.3 НК РФ совокупная обязанность формируется и подлежит учету на едином налоговом счете лица (далее – ЕНС), который ведется в отношении каждого физического лица. Исполнение обязанности, числящейся на ЕНС, осуществляется с использованием единого налогового платежа (далее – ЕНП).

Сальдо ЕНС представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, и денежным выражением совокупной обязанности.

Отрицательное сальдо ЕНС формируется, если общая сумма денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, меньше денежного выражения совокупной обязанности.

По состоянию на 02.12.2023 у Налогоплательщика образовалось отрицательное сальдо ЕНС в размере 6443 руб. 14 коп. которое до настоящего времени не погашено.

В соответствии с пунктом 11 НК РФ **задолженностью** по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации **признается** общая сумма недоимок, а также не уплаченных налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов и (или) налоговым агентом пеней, штрафов и процентов, предусмотренных НК РФ, и сумм налогов, подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных НК РФ, равная размеру **отрицательного сальдо единого налогового счета этого лица**.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 45 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание задолженности в порядке, предусмотренном НК РФ. Взыскание налога с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, производится в порядке, предусмотренном статьей 48 НК РФ.

По состоянию на 19.05.2025 сумма задолженности, подлежащая взысканию в порядке, предусмотренном статьей 48 НК РФ, с учетом увеличения (уменьшения), включения в заявления о взыскании задолженности суммы отрицательного сальдо, составляет 259453 руб. 90 коп., в т.ч. налог – 176099 руб. 00 коп., пени – 48211 руб. 90 коп., штрафы – 35143 руб. 00 коп..

Указанная задолженность образовалась в связи с неуплатой (не полной уплатой) налогоплательщиком следующих начислений:

- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в кач. объекта налогооб.доходы за 2023 последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации в размере 173735 руб. 0 коп.

- Страховые взносы на обяз. пенс.страхование, уплачиваемые отдельными кат.плательщиков страх. взносов в соответствии с зак-вом РФ о налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расч. период за 2023 год в размере 31320 руб. 0 коп.

- Суммы пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, распределяемые в соответствии

с подпунктом 1 пункта 11 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 48211 руб. 90 коп.

- Штрафы за налог. правонар., установленные Главой 16 НК РФ (штрафы за непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвест. товарищества, расчета по страховым взносам)) за 2023 последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации в размере 6187 руб. 0 коп.

Указанные налоги, сборы, страховые взносы были исчислены налоговым органом в соответствии с Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которым определены налогоплательщики и установлены порядок и сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, процентов, в том числе:

Главой 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» (далее – УСН) определены налогоплательщики и установлены порядок исчисления и сроки уплаты УСН.

Сведения о постановке на учет, снятии с учета физического лица, зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии) указаны в приложении к заявлению.

Налогоплательщиками транспортного налога, налога на имущество, земельного налога согласно статей 357, 388, 400 НК РФ признаются физические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, обладающие правом собственности на имущество и земельные участки, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьями 358, 389, 401 НК РФ. Транспортный налог, земельный налог, налог на имущество, подлежащие уплате налогоплательщиками – физическими лицами(далее – имущественные налоги физических лиц), в соответствии со статьями 362, 396, 408 НК РФ исчисляются налоговыми органами самостоятельно.

В соответствии с пп. 4 п.1 ст 23, п.3 ст 80 НК РФ налогоплательщик(плательщик страховых взносов) обязан представлять в установленном порядке налоговые декларации и расчеты в налоговый орган по месту учета, по каждому налогу(страховому взносу), подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. В случае непредставления в установленный законодательством о налогах и сборах срок(представления с нарушениями) налоговой декларации(расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета налогоплательщик привлекается к налоговой ответственности по результатам камеральной налоговой проверки(при наличии данного факта копия решения прилагается к заявлению о вынесении судебного приказа).

В связи с тем, что в установленные НК РФ сроки обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов Должником не исполнена, на сумму образовавшейся задолженности в соответствии со статьей 75 НК РФ начислены пени в размере 48211 руб. 90 коп., который подтверждается «Расчетом пени».

В соответствии с пунктом 6 статьи 75 НК РФ в случае увеличения совокупной обязанности отражение на едином налоговом счете начисления пеней на сумму недоимки осуществляется с даты учета увеличения соответствующей обязанности в соответствии с пунктом 5 статьи 11.3 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 НК РФ неисполнение обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, повлекшее формирование отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате задолженности.

Согласно статьям 69 и 70 НК РФ должнику направлено требование об уплате задолженности от 16.12.2023 № 88679 на сумму 6485 руб. 0 коп., в котором сообщалось о наличии отрицательного сальдо единого налогового счета и сумме задолженности с указанием налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на момент направления требования, а также об обязанности уплатить в установленный срок сумму отрицательного сальдо ЕНС.

До настоящего времени отрицательное сальдо ЕНС налогоплательщиком не погашено.

Факт направления требования в адрес Налогоплательщика в соответствии с частью 6 статьи 69 НК РФ подтверждается реестром отправки заказной корреспонденции, требование считается полученным налогоплательщиком по истечении 6 дней с даты отправки.

Факт направления требования в Личный кабинет налогоплательщика, подтверждается протоколом отправки либо иным документом, позволяющим суду убедиться в отправке требования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11.2 НК РФ документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, налогоплательщикам - физическим лицам, получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика, на бумажном носителе по почте не направляются.

Для получения документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, на бумажном носителе, налогоплательщики - физические лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, направляют в любой налоговый орган по своему выбору уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Документ в электронной форме, подписанный автоматически созданной электронной подписью налогового органа, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового органа. В соответствии с пунктом 4 статьи 31, статьей 11.2 НК РФ

требование признаётся полученными на следующий день с даты направления в Личный кабинет налогоплательщика.

В соответствии с частью 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в случае, если обязанность налогоплательщика по уплате налога не исполнена в установленный срок, налоговый орган в срок не позднее десяти календарных дней со дня истечения срока уплаты налога направляет налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог» требование об уплате налога с указанием ссылки на положения законодательства о налогах и сборах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог, сведений о сроке уплаты налога, о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на день направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком.

Факт направления требования в мобильное приложение «Мой налог» подтверждается протоколом отправки либо иным документом, позволяющим суду убедиться в отправке требования.

В соответствии с положениями статьи 48 НК РФ в случае неисполнения налогоплательщиком – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации налоговый орган, направивший требование об уплате задолженности, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, и наличных денежных средств, этого физического лица.

Согласно пункта 3 статьи 48 НК РФ налоговый орган вправе обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о взыскании задолженности:

1) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате задолженности в случае, если размер отрицательного сальдо превышает 10 тысяч рублей;

2) не позднее 1 июля года, следующего за годом, в течение которого налоговым органом осуществлено обращение в суд с заявлением о взыскании задолженности, в случае неисполнения обязанности по требованию об уплате задолженности, на основании которого подано такое заявление, и образовании после подачи предыдущего заявления задолженности, подлежащей взысканию в соответствии с пунктом 3 статьи 48 НК РФ, в сумме более 10 тысяч рублей,

либо года, на 1 января которого сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с пунктом 3 статьи 48 НК РФ, превысила 10 тысяч рублей,

либо года, на 1 января которого истекло три года со срока исполнения требования об уплате, и сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с пунктом 3 статьи 48 НК РФ, не превысила 10 тысяч рублей,

либо года, на 1 января которого истекло три года, следующих за годом, в течение которого налоговый орган обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности, и при этом по требованию об уплате указанной задолженности, взыскиваемой в судебном порядке, образовалась новая сумма задолженности, подлежащая взысканию в соответствии с пунктом 3 статьи 48 НК РФ, в сумме менее 10 тысяч рублей.

В случае внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об утрате силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя заявление о взыскании задолженности, в отношении которой в реестре решений о взыскании задолженности не размещены поручение налогового органа на перечисление суммы задолженности и (или) постановление о взыскании задолженности, подается в суд общей юрисдикции налоговым органом в течение шести месяцев со дня утраты силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения налогового органа об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в случае, если соответствующее решение вступило в силу после дня утраты силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с частью 3 статьи 123.3 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации к заявлению о вынесении судебного приказа прилагаются документы, свидетельствующие о направлении должнику копий заявления о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении, либо документы, подтверждающие передачу должнику указанных копий заявления и документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом.

ПРОСИТ

взыскать задолженность с:

ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 410500446810

за счет имущества физического лица в размере 259453 руб. 90 коп., в том числе:

по налогам – 176099 руб. 00 коп., пени, подлежащим уплате в бюджетную систему Российской Федерации в связи с неисполнением обязанности по уплате причитающихся сумм налогов, сборов в установленные законодательством о налогах и сборах сроки – 48211 руб. 90 коп., штрафам – 35143 руб. 00 коп.

Приложение:

1. Сводное налоговое уведомление
2. Требование об уплате
3. Решение о взыскании за счет ДС и ЭДС
4. Учетные данные ФЛ
5. Реестры почтовых отправлений

Начальник правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса — Климова Я. А.

Исполнитель:Тимкина Е. А.

Телефон: 4965636056

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 228717055262643790907503281804708177818
Владелец: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 18.02.2025 по 14.05.2026
Дата подписания: 26.08.2025